



PUTUSAN
Nomor 1829 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUNNANI, bertempat tinggal di Jalan Tri Sukses Nomor 05, RT.032, RW.010, Kelurahan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Elda Mutilawati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum "Radjoe & Partners", beralamat di Jalan Siaran Sako, Nomor 01, RT. 104, RW. 008, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MASMUR BANGSAWAN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Mansur, Nomor 869, Lorong Gardu Tunggal Bengkel Motor Mobil Bukit Lama, Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Zaki Randi Shariff, S.H., Advokat pada Law Firm Randi Shariff & Partners, beralamat di Jalan Pertahanan, Nomor 005A, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian kerjasama usaha bengkel mobil antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat kepada Penggugat yang telah secara sepihak tidak melanjutkan lagi usaha bengkel bersama, telah kabur meninggalkan bengkel membawa semua alat-alat bengkel dan tidak membongkar bangunan kantor yang berdiri diatas tanah bengkel milik Penggugat hingga kondisi tanah tersebut seperti sedia kala, merupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk merobohkan bangunan kantor yang dibangun oleh Tergugat diatas tanah bengkel milik Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Materiil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai ditambah bunga sebesar 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Sultan Mansur Nomor 869, Lorong Gardu Tunggal Bengkel Motor Mobil Bukit Lama, Kota Palembang;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memutus perkara ini berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- A. Gugatan kabur dan tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
- B. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- C. *Exceptio dominii*;
- D. *Exceptio non adimpleti contractus*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Wanprestasi yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar secara tunai dan seketika kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian modal investasi sebesar Rp350.000.000,00 (Terbilang: tiga ratus lima puluh juta rupiah), serta Kerugian berupa *fee* sebesar 5% (lima persen) dari modal investasi sebesar Rp210.000.000,00 (Terbilang: dua ratus sepuluh juta rupiah), serta Penggantian Biaya jasa honorarium pengacara sebesar Rp150.000.000,00 (Terbilang: seratus lima puluh juta rupiah). Ditambah bunga sebesar 1% dari total kerugian dan penggantian biaya tersebut dihitung sejak bulan November 2017 sampai gugatan rekonvensi ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewidise*) dan kerugian dibayar lunas ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat Rekonvensi apabila ternyata Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi isi keputusan ini;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024



5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan Putusan Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plg tanggal 12 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan putusan Nomor 86/PDT/2023/PT PLG tanggal 12 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juli 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.Kasasi/2023/PN Plg jo. Perkara Nomor 213/Pdt.G/2022/PN Plg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan memori kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Perjanjian Kerjasama Usaha Bengkel Mobil dan Akta Perseroan Komanditer CV. Swadaya Mandiri Nomor: 65 tertanggal 17 Januari 2017 Notaris/PPAT Husnawaty, SH antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
3. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi yang telah secara sepihak tidak melanjutkan lagi usaha bengkel bersama, telah kabur meninggalkan bengkel mernbawa semua alat-alat bengkel dan tidak membongkar bangunan kantor yang berdiri diatas tanah bengkel milik Pemohon Kasasi hingga kondisi tanah tersebut sedikala rnerupakan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk merobohkan bangunan kantor yang dibangun oleh Termohon Kasasi diatas tanah bengkel milik Pemohon Kasasi;
5. Menghukum Termohon Kasasi untuk mernbayar ganti kerugian materil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024



Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon Kasasi secara tunai ditambah bunga 1% setiap bulannya terhitung sejak bulan Desember 2018 sampai dengan kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

6. Menghukum Termohon Kasasi menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya apabila Termohon Kasasi lalai memenuhi isi putusan ini;
7. Menyatakan isi putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun *verzet*;
8. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau jika Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon memberikan amar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Juli 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 9 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur karena posita gugatan tidak mendukung petitum gugatan. Dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan bentuk perjanjian kerja sama dimaksud, selanjutnya dalam posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan apakah Tergugat tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau melanggar perjanjian yang mereka buat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YUNNANI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YUNNANI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1829 K/Pdt/2024